

Prevención del Blanqueo de Capitales

Marco normativo, diligencia debida y gestión del riesgo regulatorio

Alex Hernández

Fuente normativa principal: Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

Resumen

Este documento sintetiza el marco español de prevención del blanqueo de capitales (PBC) desde una perspectiva operativa: qué se considera blanqueo, quién está obligado a prevenirlo, qué controles concretos exige la ley y qué ocurre cuando esos controles fallan. El objetivo no es glosar el articulado, sino ordenar el sistema como lo haría cualquier profesional que necesite aplicarlo: como un modelo de riesgo con inputs (sujetos obligados), controles (diligencia debida), procesos de detección (examen especial y comunicación) y consecuencias (régimen sancionador). Cierro con dos casos de tensión regulatoria —la amnistía fiscal de 2012 y el uso de criptoactivos— que ilustran los límites prácticos del modelo.

1. El objeto de la norma: qué se está previniendo

La Ley 10/2010 no regula el blanqueo de capitales como concepto coloquial, sino como una serie tasada de conductas. Conviene fijar la definición porque es la que después reaparece, casi calcada, en el Código Penal:

Se considera blanqueo de capitales la conversión o transferencia de bienes, a sabiendas de que proceden de una actividad delictiva, con el propósito de ocultar su origen ilícito o de ayudar a los implicados a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos; así como la ocultación de la naturaleza, origen, localización o propiedad de esos bienes, y su adquisición, posesión o utilización con ese mismo conocimiento.

Dos matices con implicación práctica directa:

Extraterritorialidad. Existe blanqueo de capitales aunque el delito de origen se haya cometido en otro Estado. El sistema no protege solo la Hacienda española, sino la integridad del sistema financiero como bien jurídico en sí mismo.

Financiación del terrorismo se regula en el mismo texto porque comparte mecánica de control: en ambos casos se combate identificando origen y destino de flujos, de ahí que los sujetos obligados y los procedimientos de diligencia debida sean, en gran medida, comunes a las dos figuras.

Esto explica por qué la norma no se limita a la banca, sino que alcanza a notarios, casinos, joyeros o agentes inmobiliarios: cualquier eslabón capaz de dar apariencia de legalidad a un flujo de fondos es, potencialmente, un punto de entrada.

2. El proceso de blanqueo como pipeline de tres etapas

La doctrina del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) describe el blanqueo como un proceso secuencial. Pensarlo como un pipeline —con un input contaminado y una salida que debe parecer limpia— ayuda a entender por qué la ley exige controles distintos en cada fase:

Fase	Objetivo	Mecanismos típicos
Colocación	Introducir el efectivo en el sistema financiero, desvinculándolo de su origen	Depósitos fraccionados, envío de efectivo a instituciones extranjeras
Conversión (estratificación)	Diluir el rastro documental multiplicando transacciones	Compraventa de bienes, transferencias entre sucursales, préstamos entre sociedades pantalla, offshore
Integración	Reintroducir el dinero con apariencia de licitud	Negocios de alta rotación de caja (hostelería, casinos, cines)

El punto de control más eficiente, en términos de coste-beneficio regulatorio, es la fase de colocación: es donde el dinero aún conserva trazabilidad y donde se concentra la mayoría de las obligaciones de identificación que se describen a continuación.

3. Sujetos obligados: quién soporta el coste de cumplimiento

La Ley no impone las obligaciones de PBC de forma genérica, sino sobre una lista tasada de personas físicas y jurídicas especialmente expuestas por la naturaleza de su actividad:

- Entidades de crédito, aseguradoras (ramo vida e inversión) y empresas de servicios de inversión.

- Gestoras de fondos de pensiones y de entidades de capital riesgo.
- Profesionales de cambio de moneda y servicios postales de giro o transferencia.
- Promotores inmobiliarios y agentes en compraventa o arrendamiento de inmuebles con rentas relevantes (≥ 120.000 €/año o ≥ 10.000 €/mes).
- Auditores de cuentas, contables externos y asesores fiscales, cuando la asistencia fiscal es su actividad principal.
- Notarios y registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles.
- Casinos de juego y operadores de juego online.
- Comerciantes profesionales de joyas, piedras o metales preciosos; depositarios o transportistas profesionales de fondos.
- Proveedores de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y custodios de monederos electrónicos.

Una precisión que suele pasarse por alto: cuando una persona física actúa como empleado de una persona jurídica, las obligaciones recaen sobre la entidad, no sobre el empleado a título individual, aunque la entidad sí responde de las operaciones canalizadas a través de agentes o intermediarios.

Prohibición sin excepciones: ningún sujeto obligado puede abrir o mantener cuentas, libretas, cajas de seguridad o instrumentos cifrados, numerados, anónimos o a nombre de personas ficticias. El secreto bancario no es oponible a esta ley bajo ninguna circunstancia.

4. Diligencia debida: identificación formal y titular real

Este es el bloque con mayor densidad operativa, y el que con más frecuencia se aplica de forma incompleta en la práctica profesional.

4.1. Identificación formal

Consiste en identificar y comprobar, mediante documentos fehacientes, a cualquier persona física o jurídica que pretenda establecer una relación de negocio o intervenir en una operación, con carácter previo a dicho establecimiento. Si la comprobación documental no es posible, o existen discrepancias con otra información disponible, procede la identificación presencial, salvo que el nivel de riesgo de la operación aconseje lo contrario.

En seguros de vida hay una regla temporal específica: la identidad del tomador se comprueba antes de la firma del contrato; la del beneficiario, en todo caso, antes del pago de la prestación o del ejercicio de derechos de rescate, anticipo o pignoración.

4.2. Identificación del titular real

Es el concepto que, en la práctica de revisión de expedientes, más frecuentemente se resuelve de forma superficial. El titular real es:

1. La persona o personas físicas por cuya cuenta se pretende actuar.
2. Quien posea o controle, directa o indirectamente, más del 25 % del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, o ejerza el control por otros medios.
3. En su defecto, el administrador o administradores; si el administrador es a su vez persona jurídica, se retrocede hasta la persona física que lo controla.

En fideicomisos —trust anglosajón, fiducia o treuhand alemán— son titulares reales el fideicomitente, el fiduciario, el protector (si lo hay), los beneficiarios (o la categoría de personas beneficiarias, si aún no están designadas) y cualquier persona que ejerza el control último de la estructura.

Consecuencia operativa: si no puede determinarse la estructura de propiedad y control de una persona jurídica o de un fideicomiso, la relación de negocio no debe establecerse ni mantenerse. Esta regla explica por qué las sociedades con acciones al portador quedan, de facto, excluidas del sistema salvo que conviertan sus títulos en nominativos o en anotaciones en cuenta.

5. Control interno, conservación documental y comunicación al SEPBLAC

5.1. Examen especial y abstención

Los sujetos obligados deben examinar con especial atención cualquier operación —con independencia de su cuantía— que por su naturaleza pueda estar relacionada con el blanqueo o presente indicios de simulación o fraude, dejando constancia escrita del resultado. Ante indicio o certeza de vinculación con el blanqueo, la regla general es abstenerse de ejecutar la operación; solo se ejecuta si la abstención pudiera dificultar la investigación, comunicándolo de inmediato al Servicio Ejecutivo de la Comisión (SEPBLAC).

5.2. Comunicación por indicio vs. comunicación sistemática

Por indicio o certeza: iniciativa propia, sin dilación, ante sospecha fundada.

Sistemática: periódica (mensual, o semestral si no hay operaciones que comunicar), sobre operaciones predeterminadas reglamentariamente.

Un mecanismo poco conocido pero relevante: los directivos o empleados pueden comunicar directamente al SEPBLAC si, habiendo alertado internamente, la empresa no les informa del curso dado a su comunicación. Coherente con la obligación de proteger frente a represalias a quien denuncia incumplimientos internos.

5.3. Conservación documental

Los documentos de diligencia debida y los que acreditan las operaciones deben conservarse diez años desde la terminación de la relación de negocio o la ejecución de la operación, transcurridos los cuales deben eliminarse. El acceso queda restringido a los órganos de control interno y, en su caso, a quienes defiendan legalmente al sujeto obligado.

5.4. Órgano de control interno y representante

Salvo excepciones reglamentarias, cada sujeto obligado debe designar un representante ante el SEPBLAC —residente en España, con cargo de administración o dirección— y constituir un órgano de control interno con separación funcional respecto de auditoría interna, responsable de aplicar las políticas de PBC y de formar periódicamente a la plantilla.

6. Régimen de infracciones y sanciones

El sistema clasifica las infracciones en tres niveles. No es necesario memorizar cada cifra, sino retener el orden de magnitud y la lógica subyacente: la sanción nunca puede resultar más beneficiosa para el infractor que el propio cumplimiento.

Tipo	Sanción al sujeto obligado	Sanción a administradores
Muy grave	150.000 € hasta la mayor de: 10% volumen negocio / duplo operación / quíntuplo beneficio / 10.000.000 €	60.000 € – 10.000.000 €, separación del cargo, inhabilitación hasta 10 años
Grave	60.000 € hasta la mayor de: 10% volumen negocio / +50% contenido económico / triple beneficio / 5.000.000 €	3.000 € – 5.000.000 €, posible separación e inhabilitación hasta 5 años
Leve	Amonestación privada o multa de hasta 60.000 €	No se prevé sanción personal específica

Ejemplos de infracción muy grave: incumplir el deber de comunicación cuando un empleado ya había alertado internamente, incumplir la obligación de colaboración ante un requerimiento escrito de la Comisión, o reincidir en infracciones graves en los últimos cinco años. Las infracciones graves recogen fallos en identificación formal o del titular real, en el examen especial o en la comunicación sistemática. Las leves operan como categoría residual.

Prescripción: las infracciones muy graves y graves prescriben a los cinco años, las leves a los dos; las sanciones ya impuestas prescriben a los tres años (muy graves), dos años (graves) o un año (leves).

7. Arquitectura institucional

Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias: fija las políticas nacionales de PBC. Presidida por el Secretario de Estado de Economía; actúa en Pleno, Comité Permanente y Comité de Inteligencia Financiera.

Servicio Ejecutivo de la Comisión (SEPBLAC): autoridad supervisora en materia de PBC. Recibe comunicaciones de los sujetos obligados, analiza la información, supervisa e inspecciona, y traslada a la Fiscalía o a la Policía Judicial los indicios de delito. Tiene adscritas la Brigada Central de Inteligencia Financiera (Policía Nacional) y la Unidad de Investigación (Guardia Civil).

Cooperación internacional: con autoridades de la UE, prácticamente automática; con terceros países, condicionada a tratados internacionales o al principio de reciprocidad, y siempre exigiendo un nivel equivalente de secreto profesional.

8. Dos casos de tensión regulatoria

8.1. La amnistía fiscal de 2012

En 2012 se permitió a los contribuyentes con obligaciones tributarias incumplidas regularizar su situación mediante un gravamen reducido, con quita del 80 % de las sanciones y del 20 % de los intereses de demora. El objetivo declarado era incentivar el afloramiento de patrimonio no declarado.

La tensión con el marco de PBC es directa: al permitir declarar bienes y rentas ocultas sin investigar el origen delictivo de esos fondos ni exigir responsabilidad penal por dicho origen, la medida facilitó —indirectamente— que patrimonio de procedencia dudosa se integrara en el sistema económico con apariencia de legalidad. Es, en esencia, una vía de integración (la tercera fase del pipeline descrito anteriormente) habilitada por el propio Estado. El debate sigue abierto entre quienes la defienden como herramienta de recaudación pragmática y quienes la critican como un incentivo perverso al incumplimiento sistemático.

8.2. Criptoactivos

Bitcoin, Ethereum y activos similares pueden emplearse para blanquear capitales por su naturaleza descentralizada y sus niveles de pseudoanonimato. El reto estructural para el supervisor es el difícil rastreo: al no depender de una autoridad central, las transacciones no están sujetas a los mismos controles que la banca tradicional.

La respuesta regulatoria se ha movido en dos frentes:

4. La propia Ley 10/2010 incorporó como sujetos obligados a los proveedores de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y a los custodios de monederos electrónicos.
5. Las entidades financieras deben aplicar medidas conformes al Reglamento Delegado (UE) 2019/758 en sus relaciones con terceros países de mayor riesgo.

A nivel internacional se refuerzan el análisis de datos on-chain y la cooperación entre unidades de inteligencia financiera, pero el diseño estructural de la tecnología —ausencia de intermediario central— limita, por diseño, la eficacia de cualquier normativa que dependa de intermediarios regulados para funcionar.

Conclusión

El sistema español de PBC funciona, en esencia, como un modelo de gestión de riesgo distribuido: el Estado no vigila directamente cada transacción, sino que traslada el coste de detección a una red de sujetos obligados —bancos, gestorías, notarios, inmobiliarias— exigiéndoles identificar el origen y destino de los fondos que gestionan. Su eficacia depende, por tanto, de dos variables: que la red de sujetos obligados cubra los puntos de entrada reales del dinero ilícito (algo que la regulación de criptoactivos todavía está ajustando) y que el propio Estado no abra, por otras vías, atajos de integración como ocurrió en 2012.

Referencias

- Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
- Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010.
- Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (cuarta directiva antiblanqueo).
- Reglamento Delegado (UE) 2019/758 de la Comisión, de 31 de enero de 2019.
- Código Penal, título XIII, capítulo XIV (delitos de blanqueo de capitales).